

개 선

1. 제 목 : 근무시간 내 시간외 수당에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■■■■병원

3. 내 용

가. 업무개요

■■■■■병원에서는 효과적인 환자의 치료를 위해 약 복용, 약물투여와 함께 시술 및 수술을 하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제15조(시업 및 종업)에 따르면 공단의 통상근무시간은 9시부터 18시¹⁾까지로 하고 근무시각은 및 종료시각은 필요에 따라 변경할 수 있으며, 같은 규정 제16조(휴식시간)에서는 통상근무시간 중에 1시간의 휴식시간을 두되, 휴식시간은 정오로부터 1시간으로 하고, 휴식시간은 근무부서별로 또는 직무의 내용에 따라 이를 변경할 수 있다고 하였습니다.

또한 「보수규정」 제21조(시간외·휴일 및 야간수당)에 따르면 직원이 시간외 근무를 한 때에는 통상임금 $\times 1.5/209 \times$ 시간 수로 계산하여 시간외근무수당을 지급한다고 하였습니다.

그리고 ■■■■■병원에서는 2018년 10월 ‘간호실 시간외 근무 산정기준 통보’(부총무-5011, ‘18.10.24)를 통해 [표 1]과 같이 수술환자 등에 대한 시간외 수당을 지급하기로 하였고, 2019년 1월에는 ‘점심시간 근무 시 근태 처리 방침 수립’(부총무-496, ‘19.01.25.)에 따르면 [표 1]과 같이 점심시간의 근로인정 기준을 정하고 조기퇴근 및 대체휴무를 발생하는 것으로 방침을 정하였습니다.

1) ■■■■■병원은 외래진료업무의 효율성을 위하여 근무시간을 08:30 ~ 17:30으로 운영

[표 1] 점심시간 근로인정 기준 및 추진방침

· (18.10.24) 간호실 시간외 근무 산정기준 통보(수신자: 간호실장)	
○ 시간외 근무발생에 대한 기본 방침은 관련부서와 협조하여 시간외 발생을 최소화하고 부득이하게 발생한 경우는 아래 기준에 의거하여 대체휴무 또는 시간외 수당을 지급한다. - 간호실 근무 중 수술환자, CPR환자, 갑자기 상태가 악화된 중환자, 인수인계시 긴급 입원 등 불가피하게 발생하는 간호업무 시 시간외 근무대장에 의거 시간외 수당을 지급한다.	
· (19.01.25) 점심시간 근무 시 근태 처리 방침 수립(수신자: 간호실장, 원무2부장, 약제실장 등)	
근로 인정 기준	○ 점심시간을 근로시간으로 인정받는 경우 - 근로목적(사전 계획된 근무표 등) 등 사전 계획 및 보고 시 - 회사 및 상급자의 지휘·감독에 의해 행한 경우 - 불가피한(긴급 등) 진료 및 검사 등이 필요로 하여 수행한 경우 ○ 근로자 자발적으로 미진한 업무 등 수행 시 근로시간 인정 안 됨
추진 방침	□ 기본 방침 : <u>조기퇴근 및 대체휴무</u> ○ 당일 조기퇴근이 불가할시 발생 주(週) 특정일에 조기퇴근 가능 ○ 대체휴무 및 조기퇴근의 경우 회계연도 내 사용 ○ 매일 발생하는 부서의 근태대장은 개인별로 작성하여 누적관리를 하되, 해당 부서 서무는 부서 근무자 전체 대장을 파일철로 관리 ○ 실 근무시간 기준으로 산정(최대 1시간, 식사시간은 공제 안 됨) □ 근태 처리방법 ○ 관련 증빙(근무표 및 업무일지 등) 자료 보관 ※ <u>근무표는 사전 부서장의 결재를 득한 근무표를 말함</u> (부서 자체적으로 구두 및 달력표시, 엑셀파일 등은 해당 안됨) ○ 개인별 근태대장 작성 및 부서장 확인 서명 후 조기퇴근 ○ 대체휴무시 관련증빙 및 개인별 근태대장 첨부 후 통합경영정보시스템 근태 신청 (근태대분류 : 기타 → 근태구분 : 대체휴가)

따라서 ■■■■병원에서는 불가피한 진료 및 검사 등으로 점심시간에 근로를 한 경우에는 부서장 통제 하에 개인별 근태대장을 작성하고 관련 증빙을 보관한 후 당일 조기퇴근하고, 당일 조기퇴근이 불가능한 경우 특정일에 조기퇴근을 하여 시간외 근무를 최소화 하여야 하며, ◆◆실의 경우 2018년 10월부터 시간외 근무 수당을 받았다고 하더라도, 2019년 1월 조기퇴근을 이용하는 것으로 방침이 변경되었으면 변경된 방침에 따라 시간외 수당을 최소화하고 조기퇴근 등을 이용하도록 노력하여야 합니다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■■■병원의 2019.01.01. ~ 2020.08.31.까지 시간외 발생 내역을 확인한 결과, ○○실과 ●●●●●실에서 점심시간(12:30~13:30) 중 수술 및 시술이 진행되었다는 사유로 [표 2]과 같이 근무시간 중 시간외 근무 \$\$원이 발생하였습니다.

[표 2] 점심시간 중 시간외 근무 발생 내역

(단위 : 원)

구분	부서	직종	사번	이름	시간외 발생					
					2019년		2020년			
					시간	금액	시간	금액	시간	금액
○○실	aa실	간호직		박○○	##	\$\$	##	\$\$	##	\$\$
		간호직		박○○	##	\$\$	##	\$\$	##	\$\$
		간호직		임○○	##	\$\$	##	\$\$	##	\$\$
		간호직		변○○	##	\$\$	##	\$\$	##	\$\$
		간호직		황○○	##	\$\$	##	\$\$	##	\$\$
		간호직		박○○	##	\$\$	##	\$\$	##	\$\$
		간호직		정○○	##	\$\$	##	\$\$	##	\$\$
		간호직		조○○	##	\$\$	##	\$\$	##	\$\$
		간호직		한○○	##	\$\$	##	\$\$	##	\$\$
		간호직		이○○	##	\$\$	##	\$\$	##	\$\$
		간호직		박○○	##	\$\$	##	\$\$	##	\$\$
		간호직		정○○	##	\$\$	##	\$\$	##	\$\$
		간호직		이○○	##	\$\$	##	\$\$	##	\$\$
		간호직		전○○	##	\$\$	##	\$\$	##	\$\$
		간호직		신○○	##	\$\$	##	\$\$	##	\$\$
		간호직		장○○	##	\$\$	##	\$\$	##	\$\$
	bb과	중상야보조		이○○	##	\$\$	##	\$\$	##	\$\$
		중상야보조		유○○	##	\$\$	##	\$\$	##	\$\$
		중상야보조		전○○	##	\$\$	##	\$\$	##	\$\$
		중상야보조		강○○	##	\$\$	##	\$\$	##	\$\$
		중상야보조		윤○○	##	\$\$	##	\$\$	##	\$\$
●●실	cc실	간호직		박○○	##	\$\$	##	\$\$	##	\$\$
		간호직		이○○	##	\$\$	##	\$\$	##	\$\$
		간호직		박○○	##	\$\$	##	\$\$	##	\$\$
	dd과	보건직		권○○	##	\$\$	##	\$\$	##	\$\$
합 계					##	\$\$	##	\$\$	##	\$\$

특히 수술실의 경우는 근무시간 내 시간외 근무가 발생된 날은 특근식대 비용을 집행하여 식사시간(휴게시간)을 가진 것이 확인되고 있으나, 휴게시간을 제외하지 않고 시간외 수당을 발생함으로써, 휴게시간과 시간외 수당을 동시에 득하였습니다.

또한 수술실과 심혈관조영실의 수술 및 시술 일정을 세부적으로 확인한 결과, [표 3]과 같이 점심시간 동안 수술을 한 후, 수술이 없거나 60분 이후 수술 일정이 ##건으로 93.7%는 휴게시간을 가질 수 있는 것으로 확인되며, 심혈관조영실도 ##분 이후에 시술 일정이 ##건으로 71.5%로 휴게시간을 가질 수 있는 것으로 확인되고 20분 이내 시술 일정이 있는 건들은 ##시 ##분, ##시 ##분에 당일 모든 시술이 종료되는 등 조기퇴근이 가능한 것으로 확인되었습니다.

[표 3] 수술 및 시술 일정 시간 차이

(단위 : 명)

구분	0~20분	21~30분	31~40분	41~50분	51~60분	60분초과	없음	합계
○○실	#	#	#	#	#	#	#	##
●●실	#	#	#	#	#	#	#	#

※ 중상이보조는 제외하고 인원 산출

4. 관계기관 의견 : ■■■■■병원(수술실 및 심혈관조형실)에서는 수술 및 시술 종료이후에도 환자의 상태 확인과 병동과의 유기적인 전화, 수술실 및 심혈관조형실 정리, 수술기구 정리 등을 위해 휴게시간을 가질 수 없으며, 차폐복(납옷)을 입고 장시간 수술 및 시술을 할 때는 교대하여 휴게시간을 가져야 하나 인력구성상 교대 없이 수술 및 시술이 진행된다고 하였습니다.

그러나 「근로기준법」 제54조(휴게)가 보건업은 예외라고는 하나, 원칙적으로 사용자는 근로시간이 #시간인 경우에는 30분 이상, #시간인 경우에는 1시간 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 주어 근로자를 보호하여야 하고, 특히 차폐복과 같이 무거운 장비를 착용하고 장시간 근무를 하였다면 근로자가 휴식을 취하여 건강을 유지할 수 있도록 더욱 휴게시간을 보장하여야 합니다.

그리고 휴게시간 후, 서류업무, 기계관리, 물품관리 등의 부가적인 업무를 수행하고 부가적인 업무가 퇴근시간까지 끝나지 않을 것으로 예상되는 날은 사전에 부서장의 결재를 받고 근무하여 시간외 수당을 발생하는 것이 타당하며, 근무시간 내 시간외 수당의 발생은 조기퇴근을 이용하는 부서 직원, 행정업무가 과다하게 발생하는 시기에 시간외 수당 결재를 받고 퇴근시간 이후에 업무를 하는 직원들과의 형평성에도 어긋나 더 많은 문제가 발생 수도 있습니다.

더불어 휴게시간을 가질 수 없는 사유로 시술의 당일처방과 응급시술대기를 의견으로 제시하였는데, 앞서 [표 3]에서와 같이 #분 이상의 시간차이를 두고 시술을 하는 것이 90%이상으로 시술시간을 1~20분 조정하면 휴게시간은 가질 수 있으며, 시술이 필요한 응급환자가 퇴근시간 이전인 17시30분 전에는 발생이 되고 이후에는 발생이 안 되는 상황도 아닌데, 퇴근은 하지만 휴게시간은 가질 수 없다는 것은 논리적 모순이 있습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■■■병원장은

- 근로자의 건강을 유지할 수 있도록 수술 및 시술 종료 시 휴게시간을 주도록 하고, 부득이하게 휴게시간을 줄 수 없는 경우에는 조기퇴근을 이용하시기 바라며, 연속된 수술 및 시술이 늦은 시간까지 있어 조정 된 휴게시간이나